

Contratti a oggetto informatico

**Corso "Diritto dell'informatica T"
a.a. 2025/2026**

Claudia Cevenini
claudia.cevenini@unibo.it

Nozioni di base sul contratto

Il contratto - nozione

Ai contratti a oggetto informatico si applica la disciplina del codice civile sui contratti.

Che cosa si intende per contratto?

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

(art. 1321 c.c.)

Leggere il Capo I

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/>

Autonomia contrattuale

Le **parti possono liberamente determinare il contenuto** del contratto nei **limiti** imposti dalla **legge**.

Le **parti** possono anche **concludere contratti che non appartengono ai tipi** aventi una disciplina particolare (c.d. contratti **atipici**) purché siano diretti a realizzare **interessi meritevoli di tutela** secondo l'ordinamento giuridico (es. licenza software).

(v. art. 1322 c.c.)

I **contratti tipici** sono espressamente previsti e disciplinati dall'ordinamento giuridico (es. vendita, locazione, appalto, mandato, ecc.).

V. Titolo III – dei singoli contratti

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/>

Requisiti del contratto

I requisiti del contratto sono:

- 1) l'**accordo** delle parti
- 2) la **causa**
- 3) l'**oggetto**
- 4) la **forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità.**

(art. 1325 c.c.)

Leggere attentamente il Capo II

<https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ii/>

Causa e motivi del contratto

La **causa** è la funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico del contratto.

I **motivi** sono le ragioni soggettive e individuali che inducono le parti a concludere il contratto.

Esempio:

La causa della vendita di un computer è lo scambio del dispositivo dietro il pagamento di una somma.

I motivi possono essere diversi, es. l'intenzione di comprare un modello nuovo perché il computer vecchio non funziona più.

Conclusione del contratto 1/3

Il contratto è **concluso** nel momento in cui **chi ha fatto la proposta** ha **conoscenza dell'accettazione** dell'altra parte.

L'accettazione deve giungere nel **termine** stabilito dal proponente o in quello generalmente necessario a seconda della natura dell'affare o degli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'**accettazione tardiva**, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.

Se il proponente richiede per l'**accettazione** una **forma** determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'**accettazione non conforme** alla proposta equivale a **nuova proposta**.

(v. art. 1326 c.c.)

Conclusione del contratto 2/3

Esecuzione prima della risposta dell'accettante

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la **prestazione debba eseguirsi senza** una preventiva **risposta**, il contratto è **concluso** nel tempo e nel luogo in cui ha avuto **inizio l'esecuzione** (es. pagamento del prezzo, consegna del bene).

L'accettante deve dare prontamente **avviso** all'altra parte dell'**iniziata esecuzione** e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

(v. art. 1327 c.c.)

Conclusione del contratto 3/3

Revoca della proposta e dell'accettazione

La **proposta** può essere **revocata finché** il **contratto** non sia **concluso**. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.

L'**accettazione** può essere **revocata**, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.

(v. art. 1328 c.c.)

Trattative e responsabilità precontrattuale

Le **parti**,

- nello svolgimento delle **trattative** e
- nella **formazione** del **contratto**,
devono comportarsi secondo **buona fede**.

(art. 1337 c.c.)

Buona fede

Il contratto deve essere **interpretato** secondo **buona fede**.

(v. art. 1366 c.c.)

Il contratto deve essere **eseguito** secondo **buona fede**.

(v. art. 1375 c.c.)

Condizioni generali di contratto 1/3

Sono **predisposte** da **uno** dei **contraenti**.

Sono **efficaci nei confronti dell'altro**, se alla conclusione del contratto questi

- le ha **conosciute** o
- **avrebbe dovuto conoscerle** con **ordinaria diligenza**.

(v. art. 1341 c.c.).

Condizioni generali di contratto 2/3

Alcune condizioni **hanno effetto solo se approvate specificamente per iscritto.**

Cosa significa? Si firma in calce (= in fondo) al contratto e una seconda volta in calce alle clausole.

Si tratta di **condizioni** che **favoriscono** chi **le ha predisposte e stabiliscono**:

- **limitazioni di responsabilità**, (v. 1229 c.c.),
- **facoltà di recedere** dal contratto (v. 1373 c.c.),
- **facoltà di sospenderne l'esecuzione** (v. 1373 c.c.),

oppure

Condizioni generali di contratto 3/3

sanciscono a carico dell'altro contraente

- **termini di decadenza** (2965),
- **limitazioni** alla facoltà di opporre **eccezioni** (1462),
- **restrizioni** alla libertà contrattuale nei rapporti **coi terzi** (1379, 1566, 2596),
- **tacita proroga o rinnovazione** del contratto,
- **clausole compromissorie** (808 c.p.c.) o
- **deroghe** (6 c.p.c.) alla **competenza** dell'autorità giudiziaria.

Condizioni generali di contratto

Alcuni articoli di interesse 1/3

Art. 1229 c.c. = sono nulle le clausole di esonero da responsabilità del debitore per dolo o colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico.

Art. 1370 c.c. = clausole in condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da una parte sono interpretate, nel dubbio, a favore dell'altra parte.

Condizioni generali di contratto

Alcuni articoli di interesse 2/3

Art. 1373 c.c.

La facoltà di **recesso** può essere esercitata **finché il contratto** non ha avuto un **principio di esecuzione**.

Nei **contratti a esecuzione continuata o periodica** (1467), tale **facoltà** può essere **esercitata anche successivamente**, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

È salvo in ogni caso il **patto contrario**.

Condizioni generali di contratto

Alcuni articoli di interesse 3/3

Art. 2596 c.c. = Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto (1341, 2725). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.

Contratti conclusi mediante moduli e formulari

Nei **contratti** conclusi mediante la **sottoscrizione di moduli o formulari**, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le **clausole aggiunte** al modulo o al formulario **prevalgono** su quelle del modulo o del formulario **qualora** siano **incompatibili** con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

(v. art. 1342 c.c.)

Chi è autorizzato a concludere contratti in nome di un'**impresa non** ha il potere di **derogare** alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate su moduli **in mancanza di** speciale **autorizzazione scritta**.

(v. art. 2211 c.c.)

Contratti con i consumatori

(Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005)

Consumatore = persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Professionista = persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

(v. art. 3)

Il legislatore prevede una tutela particolare a favore dei consumatori in quanto ritenuti i soggetti "deboli" del contratto rispetto ai professionisti.

Le clausole vessatorie 1/4

Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (v. art. 33)

1. Sono clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un **significativo squilibrio** dei **diritti** e degli **obblighi** derivanti dal contratto.

2. **Si presumono vessatorie fino a prova contraria** le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di(*):

- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;

() L'elenco contiene alcuni esempi, NON è da imparare a memoria!!!
Leggetelo e concentratevi sulle tipologie di clausole che ritenete
maggiormente rilevanti*

Le clausole vessatorie 2/4

- escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro di importo manifestamente eccessivo;
- riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto;

Le clausole vessatorie 3/4

- consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere che il consumatore sia vincolato da clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;

Le clausole vessatorie 4/4

- consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, se ciò diminuisce la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- prevedere a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- stabilire come sede del foro competente sulle controversie una località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Accertamento della vessatorietà delle clausole 1/2

1. La **vessatorietà** di una clausola è valutata tenendo conto della **natura** del **bene** o del **servizio** oggetto del contratto e facendo riferimento alle **circostanze** esistenti al momento della sua conclusione e alle **altre clausole** del contratto.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola **non riguarda** la determinazione dell'**oggetto** del contratto, né l'adeguatezza del **corrispettivo** dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano **individuati in modo chiaro e comprensibile**.

Accertamento della vessatorietà delle clausole 2/2

3. **Non** sono **vessatorie** le clausole che riproducono **disposizioni di legge o** disposizioni o attuative di principi contenuti in **convenzioni internazionali** delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. **Non** sono **vessatorie** le **clausole** o gli elementi di clausola che siano stati **oggetto** di **trattativa individuale**.

5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari, il **professionista** ha l'onere di **provare** che le **clausole**, o gli elementi di clausola, anche se da lui unilateralmente predisposti, siano stati **oggetto** di **specifica trattativa** con il consumatore.

(art. 34)

Forma e interpretazione

1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune **clausole** siano **proposte** al **consumatore per iscritto**, tali **clausole** devono sempre essere **redatte in modo chiaro e comprensibile**.
2. In caso di **dubbio** sul **senso di una clausola**, **prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore**.

(v. art. 35)

Nullità di protezione 1/2

Le **clausole** considerate **vessatorie** ai sensi degli articoli 33 e 34 sono **nulle** mentre il contratto rimane valido per il resto.

Sono **nulle** le clausole che, **anche se oggetto di trattativa**, abbiano per oggetto o per effetto di:

- a) **escludere o limitare la responsabilità** del professionista in caso di **morte o danno al consumatore**, risultante da un **fatto o da un'omissione** del professionista;
- b) **escludere o limitare le azioni del consumatore** nei confronti del professionista in caso di **inadempimento** totale o parziale o inesatto da parte del professionista;
- c) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a **clausole che non ha avuto**, di fatto, la **possibilità di conoscere prima** della conclusione del contratto.

Nullità di protezione 2/2

La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

È **nulla** ogni **clausola** contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una **legislazione** di un **Paese extracomunitario**, **privi il consumatore della protezione** del Codice, se il contratto presenta un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

(Art. 36)

**Contratti che hanno ad
oggetto il software**

LICENZA D'USO

Licenza d'uso di software

Licenziante **cede** al licenziatario il diritto di **godimento** del sw e la documentazione accessoria per il tempo stabilito.

Può essere previsto un **corrispettivo**.

NON si cede la titolarità del programma, non si cede il diritto di utilizzazione economica (!)

Si tratta di un **contratto atipico**.

Possono essere applicate le **norme** del codice civile sulla **locazione** per quanto **compatibili** e **salvo accordo contrario**.

Cosa comporta la licenza d'uso?

Licenziante (= titolare dei diritti di utilizzazione economica) mantiene il diritto esclusivo di riprodurre il programma in maniera permanente o temporanea, totale o parziale; di modificarlo, tradurlo, adattarlo e trasformarlo; di distribuirlo in qualsiasi forma (=diritti di utilizzazione economica).

Licenziatario acquista il diritto di utilizzare il programma nei limiti previsti dalla legge sul diritto d'autore

(v. artt. 64-*bis* e ss. LDA).

Esempi di possibili clausole

- *Esclusività/non esclusività;*
- *trasferibilità/non trasferibilità;*
- *proprietà intellettuale;*
- *riservatezza;*
- *numero massimo di installazioni;*
- *utilizzo per scopi personali/professionali o commerciali;*
- *possibilità di trasferimento su altri computer;*
- *numero massimo di copie eseguibili dall'utente;*
- *eventuale collegamento con contratti di aggiornamento e manutenzione del software.*

Clausole di esclusione di garanzia e responsabilità

Le **licenze** possono prevedere **clausole** che **escludono garanzie o responsabilità**.

(es.: garanzie sul corretto funzionamento del software; responsabilità per danni derivanti dall'uso del software).

ATTENZIONE!!!

Art. 1229 c.c. vieta le clausole di esclusione di responsabilità per dolo o colpa grave o violazione di norme di ordine pubblico.

Licenza 'a strappo'

Riguarda software destinato ad ampia diffusione, mediante distribuzione di massa. Necessità di uniformare e velocizzare la commercializzazione.

Il software è confezionato in un **involucro trasparente** su cui sono leggibili le **condizioni di contratto**.

La clausola principale prevede che l'**apertura** della confezione sigillata comporti l'**accettazione** del contratto.

Offerta e accettazione nella licenza 'a strappo'

Contratto è concluso per '**comportamento concludente**' (apertura involucro).

Condizioni generali di contratto sono predisposte unilateralmente dalla software house.

Impossibile approvare specificamente per iscritto le **clausole vessatorie** = in qt tipo di contratto potrebbero essere ritenute **inefficaci**.

Shareware

Particolare tipo di **licenza d'uso**.

Il software può essere utilizzato per un **periodo di prova**; **successivamente**, occorre **registrare** il software e **pagare** un corrispettivo.

La versione di prova può avere limitazioni rispetto alla versione completa (es. non poter stampare o salvare files), contenere meccanismi di protezione che impediscano l'utilizzo dopo la scadenza, mancanza di supporto del produttore, ecc.

Dopo l'acquisto è in genere fornito un codice che sblocca tutte le funzioni.

Licenza di software libero/OS

Si tratta di una particolare **licenza software** che prevede la messa a disposizione del **codice sorgente**.

Essa **può** prevedere l'**autorizzazione a usare, modificare, integrare, riprodurre, distribuire il programma**.

Si tratta di un **negozio giuridico** con cui il **titolare dei diritti di utilizzazione economica concede** – in genere - **a titolo gratuito** determinate **facoltà** che gli spettano in base alla legge sul diritto d'autore.

(L. 633/41).

Il c.c. 'copyleft'

Si tratta di licenze **open source** in cui l'**autore** prevede delle obbligazioni a carico del licenziatario.

L'utente - in genere - può **utilizzare, modificare, diffondere** liberamente il **software**.

Tuttavia, la **distribuzione** del **software OS** o di **opere derivate** (es. un sw derivato) è consentita alle **stesse condizioni** della **licenza originaria**.

Chi sviluppa un software derivato subirà quindi una limitazione nell'esercizio dei propri diritti di utilizzazione economica.

Licenze Creative Commons

L'autore decide autonomamente a quali **condizioni condividere l'opera, concedendo o meno tutti o alcuni diritti** agli altri **utenti**.

In base a quanto stabilito nella licenza prescelta, ad altri utenti sarà **concesso o proibito di modificare l'opera, di utilizzarla o di includerla in altre opere**.

Di seguito si riportano sinteticamente le condizioni previste dalle licenze Creative Commons.

“Attribuzione 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - **riprodurre, distribuire, comunicare** al pubblico, **esporre** in pubblico, **rappresentare, eseguire e recitare** il materiale con qualsiasi mezzo e formato

MODIFICARE - **remixare, trasformare** il materiale e basarsi su di esso per **creare le proprie opere** per qualsiasi **fine, anche commerciale.**

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

“Attribuzione 4.0” 2/2

CONDIZIONE

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli l'utente** o il suo utilizzo del materiale.

Divieto di restrizioni aggiuntive – Non si possono applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.

“Attribuzione 4.0”



“Attribuzione – non commerciale 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - **riprodurre, distribuire, comunicare** al pubblico, **esporre** in pubblico, **rappresentare, eseguire e recitare** il materiale con qualsiasi mezzo e formato.

MODIFICARE - **remixare, trasformare** il materiale e basarsi su di esso per **creare le proprie opere.**

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

“Attribuzione – non commerciale 4.0” 2/2

CONDIZIONI

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli l'utente** o il suo utilizzo del materiale.

Non commerciale – non si può utilizzare il materiale per scopi commerciali.

Divieto di restrizioni aggiuntive – (v. sopra)

“Attribuzione – non commerciale 4.0”



“Attribuzione - Non opere derivate 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - **riprodurre, distribuire, comunicare** al pubblico, **esporre** in pubblico, **rappresentare, eseguire e recitare** il materiale con qualsiasi mezzo e formato.

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

"Attribuzione - Non opere derivate 4.0" 2/2

CONDIZIONI

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli l'utente** o il suo utilizzo del materiale.

Non opere derivate – se il materiale è remixato, trasformato o se ci si basa su di esso, non si può distribuire il materiale così modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive – (v. sopra)

“Attribuzione - Non opere derivate 4.0”



“Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - **riprodurre, distribuire, comunicare** al pubblico, **esporre** in pubblico, **rappresentare, eseguire e recitare** il materiale con qualsiasi mezzo e formato.

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

“Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0” 2/2

CONDIZIONI

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli** l'**utente** o il suo utilizzo del materiale.

Non commerciale – non si può utilizzare il materiale per scopi commerciali.

Non opere derivate – se il materiale è remixato, trasformato o se ci si basa su di esso, non si può distribuire il materiale così modificato.

Divieto di restrizioni aggiuntive – (v. sopra)

“Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0”



“Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare il materiale con qualsiasi mezzo e formato

MODIFICARE - remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per creare le proprie opere per qualsiasi fine, anche commerciale.

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

"Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0" 2/2

CONDIZIONI

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli** l'**utente** o il suo utilizzo del materiale.

Stessa licenza – Se il materiale è remixato o se ci si basa su di esso, i contributi devono essere distribuiti con la stessa licenza del materiale originario.

Divieto di restrizioni aggiuntive – (v. sopra)

“Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0”



“Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0” 1/2

CONDIVIDERE - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare il materiale con qualsiasi mezzo e formato

MODIFICARE - remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per creare le proprie opere per qualsiasi fine, anche commerciale.

Il licenziante non può revocare questi diritti finché sono rispettati i termini di licenza.

“Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0” 2/2

CONDIZIONI

Attribuzione - riconoscere una **menzione di paternità adeguata**, fornire un **link** alla **licenza** e **indicare se** sono state effettuate delle **modifiche**.

Come? In qualsiasi maniera ragionevole, ma non con modalità tali da **suggerire** che il licenziante **avalli** l'**utente** o il suo utilizzo del materiale.

Non commerciale – non si può utilizzare il materiale per scopi commerciali.

Stessa licenza – Se il materiale è remixato o se ci si basa su di esso, i contributi devono essere distribuiti con la stessa licenza del materiale originario.

Divieto di restrizioni aggiuntive – (v. sopra)

“Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0”



Donazione al pubblico dominio

La licenza **CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)** prevede che l'opera sia **dedicata al pubblico dominio**.

L'autore **rinuncia a tutti i suoi diritti sull'opera in tutto il mondo** come previsti dalle leggi sul diritto d'autore, **inclusi** tutti i **diritti connessi** al diritto d'autore o affini, nella misura consentita dalla legge.

Gli utenti possono **copiare, modificare, distribuire** ed **utilizzare** l'opera, **anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso**.

Non riguarda **brevetti e marchi**.

Non è fornita **alcuna garanzia** ed è **declinata** ogni **responsabilità** per gli utilizzi dell'opera.

Nell'utilizzo **non** si può fare intendere alcun tipo di **avallo, riconoscimento o sponsorizzazione** da parte dell'autore.

Pubblico dominio

Se l'opera o qualunque delle sue componenti siano nel pubblico dominio secondo la legge vigente, tale condizione non è in alcun modo modificata dalla licenza.

Per verificare/avere una prima indicazione se un'opera sia già nel pubblico dominio sono disponibili alcuni strumenti, es.

<https://fairuse.stanford.edu/overview/public-domain/welcome/>

CC Plus

Le licenze CC sono non esclusive, è sempre **possibile aggiungere accordi** che - senza ridurre i diritti conferiti dalla licenza - offrano, a certe condizioni, possibilità aggiuntive a tutti o ad alcuni licenziatari.

Questo è il modello seguito, per esempio, nell'ambito del "protocollo" CCPlus.

Per approfondimenti:

<https://wiki.creativecommons.org/wiki/CCPlus>

Per tutte le licenze CC Italia

Altri diritti — La licenza non ha effetto in nessun modo sui seguenti diritti:

- le eccezioni, libere utilizzazioni e le altre utilizzazioni consentite dalla legge sul diritto d'autore;
- i diritti morali dell'autore;
- i diritti che altre persone possono avere sia sull'opera stessa che su come l'opera viene utilizzata (es. diritto all'immagine o alla tutela dei dati personali).

**Contratti che hanno ad
oggetto il software**

SVILUPPO SOFTWARE

Contratto di sviluppo software

Oggetto: una parte (es. software house o professionista informatico) si obbliga a **studiare, sviluppare e realizzare** un **software** in base alle **richieste** dell'altra parte (**committente**).

Diversa qualificazione giuridica a seconda del soggetto incaricato:

- se è un **imprenditore** = c. di **appalto di servizi** (1655 c.c. e ss.),
- se è un **professionista** = c. di **prestazione d'opera intellettuale** (2230 c.c. e ss.).

Appalto

Contratto con cui una parte (appaltatore) assume con **organizzazione dei mezzi** necessari e con gestione a **proprio rischio** il compimento di un'**opera** o di un **servizio** per conto di un'altra parte (appaltante o committente) verso un **corrispettivo** in denaro.

Obbligo di **risultato**.

Proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la consegna.

Divieto di **subappalto** senza autorizzazione del committente.

[NOTA: questa è una sintesi, si consiglia la lettura degli artt. dal 1655 al 1677 del codice civile in banca dati per avere un'idea più completa.]

Appalto nel codice civile

Le principali norme sull'appalto applicabili al c. di sviluppo software sono:

Art. 1659. Variazioni in corso di sviluppo (valide solo col consenso del committente).

Art. 1662. Potere di verifica del committente per valutare lo stato di avanzamento dello sviluppo del sw.

Art. 1664. Onerosità sopravvenuta e revisione prezzo.

Art. 1665. Verifica del committente prima della consegna definitiva.

Art. 1667-1668. Garanzia sui vizi.

Art. 1673. Disciplina del rischio di perimento o deterioramento prima della consegna.

Variazioni in corso di sviluppo

Art. 1659 c.c.

L'**appaltatore non può** apportare **variazioni** alle modalità convenute dell'**opera se il committente non** le ha **autorizzate**.

L'autorizzazione si deve **provare per iscritto**.

Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, **l'appaltatore**, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, **non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione**.

Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Art. 1662 c.c.

Il **committente** ha **diritto di controllare** lo svolgimento dei **lavori** e di verificarne a proprie spese lo stato.

Quando, nel corso dell'opera, **si accerta** che la sua esecuzione **non procede** secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il **committente può fissare un congruo termine** entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto (1454), salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Verifica e pagamento dell'opera

Art. 1665 c.c.

Il **committente**, **prima** di ricevere la **consegna**, ha diritto di **verificare l'opera** compiuta.

La verifica deve essere fatta dal committente appena l'appaltatore lo mette in condizioni di poterla eseguire.

Se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il **committente tralascia** di procedere alla verifica **senza giusti motivi**, ovvero **non ne comunica il risultato entro un breve termine**, l'**opera** si considera **accettata**.

Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica.

Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'**appaltatore** ha diritto al **pagamento** del corrispettivo quando l'**opera** è **accettata** dal committente.

Difformità e vizi dell'opera

Art. 1667 c.c.

L'appaltatore è tenuto alla **garanzia** per le **difformità** e i **vizi** dell'opera. La garanzia **non è dovuta se il committente ha accettato l'opera** e le **difformità** o i **vizi** erano da lui **conosciuti** o erano **riconoscibili**, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.

Il **committente** deve, a pena di decadenza, **denunciare** all'appaltatore le **difformità o i vizi** entro **60 giorni dalla scoperta**. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.

L'azione contro l'appaltatore si prescrive in 2 anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Garanzia per difetti dell'opera

Art. 1668 c.c.

Il committente può chiedere che le **difformità o i vizi** siano **eliminati a spese dell'appaltatore**, oppure che il **prezzo** sia proporzionalmente **diminuito**, salvo il **risarcimento** del **danno** nel caso di **colpa** dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla **del tutto inadatta alla sua destinazione**, il committente può chiedere la **risoluzione** del **contratto**.

Contratto d'opera intellettuale

Disciplinato dal codice civile, **artt. 2230-2238.**

Professionista si avvale delle **proprie competenze professionali**, **senza organizzazione di impresa** e lavora **senza vincolo di subordinazione** verso il committente.

Obbligazione di mezzi, non di risultato.

Responsabilità ex art. 2236 c.c. (= se la prestazione implica la soluzione di **problemi tecnici** di **speciale difficoltà**, il professionista **risponde** dei **danni** solo in caso di **dolo** o **colpa grave**).

[NOTA: questa è una sintesi, si consiglia la lettura degli artt. dal 2230 al 2238 del codice civile in banca dati per avere un'idea più completa.]

Obbligazione di mezzi e di risultato

Attenzione!! Avere un'obbligazione di mezzi non significa non essere tenuti a fornire il risultato promesso!

Le obbligazioni dei professionisti sono inquadrate tra le obbligazioni di mezzi e, tuttavia, è innegabile l'attesa per un determinato risultato.

Se da una parte la perizia richiesta è quella conforme alle conoscenze tecniche di riferimento per la professione svolta (cfr. l'art. 1176 c.c. 2° comma), dall'altra, in caso di soluzione di problemi di particolare difficoltà, la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa grave (cfr. l'art. 2236 c.c.).

Esempi di possibili clausole

- *Conformità del software alle specifiche tecniche e funzionali del committente;*
- *tempo e luogo di realizzazione;*
- *eventuale utilizzo di macchine del committente;*
- *determinazione di parti del software da sviluppare separatamente e successivamente;*
- *regolamentazione di verifiche e variazioni;*
- *subappalto;*
- *test di collaudo;*
- *modi e tempi di consegna;*
- *costo, termini e condizioni di pagamento;*
- *eventuale trasferimento del codice sorgente;*
- *obbligo di segretezza;*
- *diritti di proprietà intellettuale;*
- *limitazioni di responsabilità per danni al committente.*

Titolarità del programma

Nel caso di **appalto d'opera**, la proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la consegna e l'accettazione.

Contratto d'opera intellettuale = nel caso di opera commissionata a un libero professionista, mancano indicazioni chiare da parte della legge.

La [giurisprudenza](#) ha assimilato il professionista al lavoratore dipendente, riconoscendo la titolarità dei diritti al committente in mancanza di clausole specifiche.

Assistenza e manutenzione del software

Possibili clausole:

- perdita del diritto alla manutenzione da parte dell'utente se usa il software in modo non conforme agli accordi o se lo modifica;
- esclusione dal contratto degli interventi necessari per problemi causati per dolo o colpa grave dell'utente;
- limitazioni di responsabilità del fornitore del servizio (es. fino all'ammontare del canone di m.).

Potenziati problemi possono sorgere dalla mancata autorizzazione a correggere errori, o dal mancato accesso al codice sorgente.

Nullità parziale

La **nullità parziale** di un contratto o la **nullità di singole clausole** importa la **nullità dell'intero contratto**, se risulta che **i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte** del suo contenuto che è **colpita dalla nullità**.

La **nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto**, quando le **clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative**.

(art. 1419 c.c.)

[Nota: nei contratti si può inserire una clausola con cui le parti stabiliscono espressamente che la nullità di singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto].

Attenzione ripasso!!!

Cose da sapere ASSOLUTAMENTE di questa lezione:

- Nozioni di base sul contratto (autonomia contrattuale, requisiti, conclusione, condizioni generali, moduli e formulari)
- Contratti con i consumatori (clausole vessatorie, accertamento vessatorietà, forma e interpretazione, nullità di protezione)
- Licenza d'uso di software (concetto, clausole di esclusione di garanzie e responsabilità, licenze di software libero)
- Sviluppo software
- Appalto (concetto, variazioni, verifica, difformità e vizi, garanzie)
- Contratto d'opera intellettuale (concetto, obbligazione di mezzi e risultato, titolarità, nullità parziale).